

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4428/2539

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
นาย คำตัน หรือตัน ปานปลูก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59 วรรคสอง, มาตรา 80, มาตรา 277 วรรคสอง, มาตรา 279 วรรคสอง

จำเลยมิได้เอาอวัยวะเพศของจำเลยดันที่ปากช่องคลอดของผู้เสียหายเพื่อสอดใส่เข้าไปเพราะถ้าจำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลยดันที่ปากช่องคลอดของผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง4ปีเศษช่องคลอดของผู้เสียหายจะต้องฉีกขาดหรือช้ำบวมมากจำเลยเพียงใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหายทำให้เกิดรอยช้ำแดงที่บริเวณด้านนอกของปากช่องคลอดและไม่มีรอยถลอกจำเลยไม่มีเจตนาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายคงมีเจตนาเพียงกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา279วรรคสองเท่านั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสอง,80

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277,279,

80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80, 279 วรรคหนึ่ง ลงโทษฐานพยายามกระทำชำเรา เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 90 จำคุก 8 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด ฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 277วรรคสอง, 80 หรือไม่ ผู้เสียหายเบิกความว่าจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหาย นายแพทย์สกล ผู้ตรวจ ร่างกายผู้เสียหายเบิกความว่า มีรอยชำแดงที่บริเวณด้านนอกของปากช่องคลอดไม่มี รอยถลอก เป็นรอยชำแดงกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ที่บริเวณแคมนอกทั้งสอง ข้างไม่มีเชื้ออสุจิหรือน้ำอสุจิในช่องคลอด และนายแพทย์สกลยังเบิกความว่าหากมี การหลั่งน้ำอสุจิที่นอกช่องคลอด และไม่หลั่งรดลงไปใช้อวัยวะเพศ ก็จะไม่สามารถ ตรวจพบตัวอสุจิหรือส่วนประกอบของน้ำอสุจิในช่องคลอด และตามรายงานผลการ ตรวจชั้นสูตรบาดแผลก็ระบุว่าช่องคลอดไม่มีการฉีกขาด เชื่อว่าจำเลยมิได้เอาอวัยวะ เพศของจำเลยดันที่ปากช่องคลอดของผู้เสียหายเพื่อสอดใส่เข้าไป เพราะถ้าจำเลย เอาอวัยวะเพศของจำเลยดันที่ปากช่องคลอดของผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุเพียง 4 ปี เศษ ช่องคลอดของผู้เสียหายจะต้องฉีกขาดหรือชำบวมมาก ข้อเท็จจริงฟังได้เพียงว่า จำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถบริเวณอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ทำให้เกิดรอยชำ แดงที่บริเวณด้านนอกของปากช่องคลอดและไม่มีรอยถลอก จำเลยไม่มีเจตนาข่มขืน

กระทำซ้ำเราผู้เสียหายคงมีเจตนาเพียงกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง เท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำซ้ำเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง, 80

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 วรรคสอง จำคุกจำเลยมีกำหนด 3 ปี คำขออนุญาตนี้ให้ยก

(ชลอ ทองแย้ม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ